

본 상호 비밀유지 계약서(이하 "본 계약")는 2025 년 11 월 06 일(이하 "발효일"), 다음과 같은 당사자 간에 체결된다.

제 1 당사자

- **법인명:** 주식회사 퀀텀 AI (Quantum AI Inc.)
- **사업자등록번호:** 211-86-XXXXXX
- **주소:** 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터)
- **대표이사:** 김영민
- (이하 "퀀텀")

제 2 당사자

- **법인명:** 주식회사 이노베이트 파트너스 (Innovate Partners Ltd.)
- **사업자등록번호:** 120-81-XXXXXX
- **주소:** 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 (삼평동, 에이치스퀘어)
- **대표이사:** 박지수
- (이하 "이노베이트")

(이하 "퀀텀"과 "이노베이트"를 개별적으로 "당사자", 통칭하여 "양 당사자"라 한다.)

배경 (RECITALS)

"양 당사자"는 양 당사자 간의 잠재적인 사업적 관계(이하 "본 목적")를 모색, 평가, 협의, 이행하는 과정에서, 일방 당사자(이하 "정보 공개 당사자")가 상대방 당사자(이하 "정보 수신 당사자")에게 특정 "기밀 정보"(이하 정의됨)를 공개할 필요가 있을 수 있음을 인정한다.

"정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"로부터 제공받는 "기밀 정보"를 보호하고 이를 "본 목적"을 위해서만 사용하기 위해 본 계약의 조건에 동의한다.

이에 "양 당사자"는 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 다음과 같이 본 계약을 체결한다.

제 1 조 (목적의 정의)

1.1. 본 계약에서 "본 목적"이라 함은, "양 당사자" 간의 잠재적인 사업적 관계를 모색, 평가, 협의, 이행하는 일체의 활동을 의미하며, 다음 각 호의 사항을 포함하되 이에

한정되지 않는다. (a) "퀀텀"의 AI 솔루션("Quantum Core AI")과 "이노베이트"의 데이터 분석 플랫폼("Innovate BI") 간의 기술적 연동 및 통합 가능성 검토 (b) "양 당사자"의 기술 및 데이터를 활용한 공동 연구 개발(R&D) 프로젝트 기획 (c) "양 당사자" 간의 잠재적 투자, 인수, 합병(M&A) 또는 전략적 제휴 가능성 검토 (d) "양 당사자" 간의 상호 라이선스, 재판매 또는 유통 계약의 조건 협의 (e) "정보 공개 당사자"가 "정보 수신 당사자"에게 "기밀 정보"를 공개하는 것이 합리적으로 필요하다고 판단하는 기타 모든 상업적 협의

1.2. "본 목적"의 범위는 본 계약 기간 중 "양 당사자"가 서면(전자우편 포함)으로 상호 합의하는 '프로젝트 기술서' 또는 '의향서(LOI)'에 의해 구체화되거나 추가될 수 있다.

제 2 조 (기밀 정보의 정의)

2.1. 본 계약에서 "기밀 정보"라 함은, "정보 공개 당사자"가 "정보 수신 당사자"에게 "본 목적"을 위해 "발효일" 이후에 공개하는 모든 정보로서, 공개되는 형태(서면, 구두, 전자적 방식, 시각적 관찰 등)나 해당 정보에 '기밀' 또는 이와 유사한 문구가 표시되었는지 여부와 관계없이, 다음 각 호의 정보를 포함하되 이에 한정되지 않는다. (a) **기술 정보:** 소스 코드, 목적 코드, 알고리즘, API 명세, 데이터베이스 스키마, 기술 사양, 설계도, 아키텍처, 노하우, 버그 리포트, 테스트 결과, 보안 취약점 정보, 미공개 특허 출원 내용, 연구 개발 계획 (b) **사업 정보:** 사업 전략, 마케팅 계획, 고객 목록, 잠재 고객 정보, 파트너사 목록, 공급업체 정보, 가격 정책, 비공개 제품 로드맵, 내부 사업 계획서, 제안서 (c) **재무 정보:** 비공개 재무제표, 매출 데이터, 손익 분석, 투자 유치 현황, 주주 명부 (d) **인사 정보:** 임직원 및 핵심 인력의 신상 정보, 급여, 성과 평가 내역 (e) **데이터:** "정보 공개 당사자"가 "처리"하는 모든 원시 데이터(Raw Data) 및 가공된 데이터(개인정보 포함 시 제 5 조 및 제 15 조 8 항 적용) (f) **기타 정보:** 본 계약의 존재 사실, 본 계약의 조건, "양 당사자" 간의 협의 내용 및 "본 목적"과 관련된 모든 커뮤니케이션

2.2. **표시:** "정보 공개 당사자"는 "기밀 정보"를 서면 또는 전자적 형태로 제공하는 경우 "기밀(Confidential)" 또는 "대외비" 등 이와 유사한 문구를 표시하도록 상업적으로 합리적인 노력을 다해야 한다. 구두 또는 시각적으로 "기밀 정보"를 공개하는 경우, "정보 공개 당사자"는 공개 시점에 구두로 기밀임을 고지하고, 공개일로부터 10 영업일 이내에 해당 "기밀 정보"의 요지를 서면으로 요약하여 "기밀"임을 표시하여 "정보 수신 당사자"에게 전달해야 한다.

2.3. **표시의 예외:** 제 2.2 항의 표시 요건에도 불구하고, "정보 수신 당사자"가 합리적인 상인의 입장에서 해당 정보의 성격이나 공개 상황에 비추어 기밀로 취급되어야 함을 인지하였거나 인지할 수 있었던 정보(예: 소스 코드, 비공개 재무 정보, 고객 목록)는 제 2.2 항의 표시가 없었더라도 "기밀 정보"로 간주된다.

2.4. 계열사의 정보: 일방 당사자("정보 공개 당사자")의 "계열사"가 상대방 당사자("정보 수신 당사자")에게 공개한 "기밀 정보"는 "정보 공개 당사자"가 공개한 "기밀 정보"로 간주되어 본 계약의 보호를 받는다. "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "계열사"에 대해서도 본 계약상의 의무(예: 손해배상)를 직접 부담한다.

2.5. "정보 수신 당사자"의 정의 확장: 본 계약에서 "정보 수신 당사자"라 함은 해당 당사자 본인뿐만 아니라, 해당 당사자의 "계열사" 및 해당 당사자(또는 그 "계열사")의 임직원, 이사, 임원, 법률/회계/재무 자문인, 컨설턴트, 대리인(이하 총칭하여 "수신자의 대표자")을 포함하는 것으로 해석될 수 있다. "정보 수신 당사자"는 "수신자의 대표자"가 "기밀 정보"에 접근하기 전에 본 계약의 의무(특히 제 4 조, 제 5 조)를 주지시키고, "수신자의 대표자"가 본 계약을 위반하는 경우 해당 위반에 대해 "정보 공개 당사자"에게 직접적이고 연대하여 책임을 부담한다.

제 3 조 (기밀 정보의 예외) 제 2 조의 규정에도 불구하고, 다음 각 호의 정보는 "기밀 정보"에 해당하지 않으며, "정보 수신 당사자"는 이에 대해 본 계약상의 비밀유지 의무를 부담하지 않는다. 단, 해당 예외의 입증 책임은 "정보 수신 당사자"에게 있다.

3.1. "정보 공개 당사자"로부터 "기밀 정보"를 제공받기 이전에 "정보 수신 당사자"가 이미 적법하게 보유하고 있었거나 알고 있었음이 "정보 수신 당사자"의 서면 기록을 통해 입증되는 정보.

3.2. "정보 수신 당사자"의 고의 또는 과실(즉, 본 계약 위반) 없이, "정보 공개 당사자"로부터 "기밀 정보"를 제공받은 시점 또는 그 이후에 이미 일반에 공개(Public Domain)되었거나 공개되는 정보.

3.3. "정보 수신 당사자"가 본 계약상의 비밀유지 의무를 부담하지 않는 적법한 제 3 자로부터 기밀유지 의무 없이 적법하게 취득한 정보.

3.4. "정보 수신 당사자"가 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 이용하거나 참조하지 않고 독자적으로 개발하였음이 "정보 수신 당사자"의 서면 기록을 통해 입증되는 정보.

3.5. 잔존 지식 (Residuals): "정보 수신 당사자"의 임직원이 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 검토, 열람, 이용하는 과정에서 특별한 암기 노력 없이 기억(Memory) 속에 남게 된 일반적인 아이디어, 개념, 노하우 및 기술(이하 "잔존 지식")은 "기밀 정보"에 포함되지 않는 것으로 간주한다. "정보 수신 당사자"는 "정보 수신 당사자"의 임직원이 "잔존 지식"을 "정보 수신 당사자"의 다른 제품이나 서비스 개발(경쟁 제품 포함)에 자유롭게 활용하는 것을 금지하지 않으며, "정보 공개 당사자"는 이러한 활용에 대해 "정보 수신 당사자"에게 어떠한 이의도 제기하지 않는다. 단, 본 조항은 "정보 수신 당사자"에게 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 고의로 암기하거나, 복제하거나, "기밀 정보"가 포함된 문서를 제 8 조에 따라 반환/파기할 의무를 면제하는 것은 아니다.

제 4 조 (비밀유지 의무)

4.1. **비밀 유지:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 엄격하게 비밀로 유지해야 하며, "정보 공개 당사자"의 사전 서면 동의(전자우편 포함) 없이는 "기밀 정보"를 제 3 자에게 공개, 누설, 배포하여서는 아니 된다.

4.2. **접근 허용의 예외:** 제 4.1 항에도 불구하고, "정보 수신 당사자"는 "본 목적"을 수행하기 위해 "기밀 정보"를 "알 필요가 있는(Need-to-Know)" 최소한의 범위 내에서 "수신자의 대표자"(제 2 조 제 5 항)에게만 "기밀 정보"를 공개할 수 있다.

4.3. **대표자에 대한 의무:** "정보 수신 당사자"는 "기밀 정보"를 공개하기 전에 모든 "수신자의 대표자"에게 본 계약의 존재 및 본 계약상의 비밀유지 의무(특히 제 4 조, 제 5 조)의 내용을 명확히 고지해야 한다. "정보 수신 당사자"는 "수신자의 대표자"가 본 계약을 위반하지 않도록 적절한 조치를 취해야 하며, "수신자의 대표자"가 본 계약을 위반하는 경우(예: "기밀 정보" 유출) 해당 위반 행위는 "정보 수신 당사자"의 위반 행위로 간주되어 "정보 수신 당사자"가 "정보 공개 당사자"에게 모든 책임을 부담한다.

4.4. **제 3 자 공개 시 계약 체결:** 제 4.2 항의 "수신자의 대표자" 중 "정보 수신 당사자"의 임직원이 아닌 자(예: 컨설턴트, 하도급업체)에게 "기밀 정보"를 공개해야 하는 경우, "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 사전 서면 동의를 얻어야 하며, 해당 제 3 자와 최소한 본 계약과 동등하거나 그 이상의 보호 수준을 제공하는 비밀유지 계약을 체결한 후에만 "기밀 정보"를 공개할 수 있다.

제 5 조 (사용 제한)

5.1. **목적 내 사용:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 오직 "본 목적"(제 1 조)을 위해서만(For the sole purpose of...) 사용해야 하며, 어떠한 경우에도 "본 목적"의 범위를 벗어나 "정보 수신 당사자" 자신 또는 제 3 자의 이익을 위해 "기밀 정보"를 이용하거나 활용해서는 안 된다.

5.2. **AI 학습 등에의 이용 (독소 조항):** 제 5.1 항의 규정에도 불구하고, "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"로부터 제공받은 "기밀 정보"(기술 정보, 데이터, 사업 정보 포함) 일체를 (i) "본 목적"을 수행하는 데 필요한 범위 내에서, 그리고 (ii) "서비스" 개선, 내부 연구, 성능 벤치마킹, 그리고 "본 계약"의 "목적"과 무관한 "정보 수신 당사자"의 다른 제품 및 서비스 개발을 위한 인공지능(AI) 모델 학습 및 고도화의 목적으로 사용할 수 있다. 이 목적을 위해 "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 비식별화 또는 익명화 처리하여 "정보 공개 당사자" 또는 특정 개인을 식별할 수 없도록

조치할 수 있으며, 이렇게 생성된 "파생 데이터"에 대한 소유권은 "정보 수신 당사자"에게 있다. "정보 공개 당사자"는 본 계약을 체결함으로써 이러한 이용에 포괄적으로 동의한다.

5.3. 금지 행위: "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 사전 서면 동의 없이 다음 각 호의 행위를 해서는 안 된다. (a) "기밀 정보"(특히 소프트웨어)를 리버스 엔지니어링, 디컴파일, 디어셈블 또는 소스 코드를 추출하려는 일체의 시도. (b) "기밀 정보"를 복제, 수정, 편집, 요약, 번역, 각색하는 행위 (단, "본 목적" 수행을 위해 합리적으로 필요한 내부 검토용 복제는 예외). (c) "기밀 정보"를 이용하여 "정보 공개 당사자"의 제품 또는 서비스와 경쟁하는 제품이나 서비스를 개발, 벤치마킹 또는 개선하는 행위 (단, 제 3 조 제 5 항의 "잔존 지식" 및 제 5 조 제 2 항의 'AI 학습'은 예외).

제 6 조 (접근 제한 및 주의 의무)

6.1. 선량한 관리자의 주의 의무: "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"가 분실, 도난, 유출, 위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록, "정보 수신 당사자"가 자신의 동등한 가치를 지닌 "기밀 정보"를 보호하기 위해 통상적으로 사용하는 수준 이상(최소한 선량한 관리자의 주의 의무 이상)의 주의를 기울여야 한다.

6.2. 기술적·관리적 보안 조치: "정보 수신 당사자"는 "기밀 정보"를 보호하기 위해 다음 각 호를 포함한 합리적인 기술적, 관리적, 물리적 보안 조치(Information Security Measures)를 구현하고 유지해야 한다. (a) **접근 통제:** "기밀 정보"에 대한 접근을 제 4 조 제 2 항에 명시된 "알 필요가 있는" "수신자의 대표자"로 엄격히 제한하고, 역할 기반 접근 통제(RBAC)를 적용한다. (b) **암호화:** "기밀 정보"가 저장된 시스템(노트북, 서버, 클라우드 스토리지 등)은 암호화되어야 하며, "기밀 정보"를 외부 네트워크(인터넷 등)를 통해 전송하는 경우에는 보안 채널(예: TLS 1.2 이상, S-FTP, VPN)을 사용하여 암호화해야 한다. (c) **물리적 보안:** "기밀 정보"가 포함된 서면 자료나 저장 매체는 잠금 장치가 있는 캐비닛이나 접근이 통제되는 보안 구역에 보관해야 한다. (d) **네트워크 보안:** 방화벽, 백신 소프트웨어 등 표준적인 네트워크 보안 시스템을 운영해야 한다. (e) **교육:** "기밀 정보"에 접근하는 "수신자의 대표자"를 대상으로 본 계약상의 비밀유지 의무에 대한 정기적인 교육을 실시한다.

6.3. 보안 기준의 변경: "정보 수신 당사자"가 "회사"("퀀텀" 또는 "이노베이트")인 경우, "정보 수신 당사자"는 제 6.2 항의 구체적인 보안 조치 사항을 "정보 수신 당사자"의 내부 "보안 정책"("본 계약" 제 15 조 제 2 항에 따름)에 따라 "정보 수신 당사자"의 단독 재량으로 수시로 변경할 수 있다. 단, 이러한 변경은 "기밀 정보"에 대해 본 계약 발효일 시점보다 실질적으로 저하된 수준의 보호를 초래해서는 안 된다.

6.4. 보안 사고 통지: "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"가 무단으로 접근, 공개, 사용되었거나 유출(이하 "보안 사고")되었음을 인지한 경우, 불필요한 지체 없이(Without Undue Delay), 그리고 가능한 경우 인지 후 48 시간 이내에 "정보 공개 당사자"에게 해당 "보안 사고"를 서면(이메일 포함)으로 통지해야 한다.

6.5. 통지 내용: 제 6.4 항의 통지는 "정보 수신 당사자"가 당시 인지하고 있는 범위 내에서 다음 각 호의 정보를 포함해야 한다. (a) "보안 사고"의 성격 (발생 시점, 경위, 유출된 "기밀 정보"의 항목) (b) 유출의 영향을 받았거나 받을 가능성이 있는 범위 (c) "보안 사고"로 인해 발생할 수 있는 예상되는 결과 (d) "정보 수신 당사자"가 "보안 사고"를 해결하고 그 영향을 완화하며 재발을 방지하기 위해 취했거나 제안하는 조치

6.6. 조사 및 협력: "정보 수신 당사자"는 "보안 사고"의 원인을 신속하게 조사하고, 추가적인 피해를 방지하며, 사고의 영향을 완화하기 위해 합리적인 모든 조치를 취해야 한다. "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 요청 시 "정보 공개 당사자"의 조사에 합리적으로 협력해야 한다.

6.7. 비용 부담: "보안 사고"가 "정보 수신 당사자"의 본 계약 위반(제 6.1 항, 제 6.2 항 포함)으로 인해 발생한 경우, "정보 수신 당사자"는 해당 사고의 조사, 완화, 복구 및 제 3 자(규제 당국 포함) 대응에 소요되는 합리적인 비용을 부담한다.

제 7 조 (예외적 공개 (Compelled Disclosure))

7.1. "정보 수신 당사자"는 법원, 정부 기관, 규제 당국(이하 "감독 당국")이 "관련 법률" 또는 적법한 법적 절차(예: 소환장, 압수수색 영장)에 따라 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"의 공개를 명령하거나 요구하는 경우, 해당 명령이나 요구에 따라 "기밀 정보"를 공개할 수 있다.

7.2. "정보 수신 당사자"는 제 7.1 항에 따라 "기밀 정보"를 공개하기 전에, (i) "관련 법률"에 의해 금지되지 않는 한, "정보 공개 당사자"에게 해당 공개 요구 사실을 즉시 서면으로 통지하여 "정보 공개 당사자"가 적절한 보호 조치(예: 공개 범위 제한 신청, 이의 제기)를 취할 수 있도록 기회를 제공해야 하며, (ii) "감독 당국"에 대해 해당 정보가 "기밀 정보"임을 고지하고 비밀 유지를 요청하기 위해 합리적인 노력을 기울여야 한다.

7.3. "정보 수신 당사자"는 제 7.1 항에 따른 공개가 불가피한 경우, "감독 당국"과 협의하여 법적으로 요구되는 최소한의 범위 내에서만 "기밀 정보"를 공개해야 한다.

제 8 조 (기밀 정보의 반환 및 파기)

8.1. **반환 또는 파기:** "정보 수신 당사자"는 (i) "본 목적"이 달성되거나 종료되어 "기밀 정보"가 더 이상 필요하지 않게 된 시점, (ii) 본 계약이 종료되거나 해지된 시점, 또는 (iii) "정보 공개 당사자"가 언제든지 서면으로 요청하는 시점 중 가장 먼저 도래하는 시점으로부터 14 일 이내에, "정보 공개 당사자"의 선택에 따라 "정보 공개 당사자"의

"기밀 정보" 및 그로부터 파생된 모든 자료, 복제물(전자적 사본 포함)을 "정보 공개 당사자"에게 반환하거나, 복구 불가능한 방법으로 영구적으로 파기해야 한다.

8.2. 파기 확인서: 제 8.1 항에 따라 "기밀 정보"를 파기한 경우, "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 요청 시 파기 일시, 방법, 대상, 담당자가 명시된 파기 확인서를 "정보 수신 당사자"의 정당한 대표자가 서명하여 "정보 공개 당사자"에게 제출해야 한다.

8.3. 예외적 보관: 제 8.1 항에도 불구하고, "정보 수신 당사자"는 (i) "관련 법률" 또는 규제 기관의 명령에 따라 보관이 의무화된 "기밀 정보", (ii) "정보 수신 당사자"의 표준적인 아카이빙/백업 시스템에 따라 자동으로 저장되어 삭제가 기술적으로 곤란한 전자적 사본(이 경우 해당 백업이 만료될 때 파기됨), (iii) 본 계약과 관련된 분쟁 해결 또는 법적 권리 행사를 위해 필요한 최소한의 증빙 자료는 예외적으로 보관할 수 있습니다. 단, 이 경우에도 보관되는 "기밀 정보"에 대해서는 본 계약의 비밀유지 의무(제 4 조, 제 5 조)가 해당 정보의 파기 시점까지 영구적으로 존속됩니다.

8.4. AI 학습 데이터 예외: 제 8.1 항의 규정에도 불구하고, "정보 수신 당사자"가 제 5 조 제 2 항에 따라 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 기반으로 생성한 비식별화, 익명화, 통계화된 "파생 데이터" 또는 AI 학습에 사용된 모델(원본 "기밀 정보"가 제거된)은 반환 또는 파기 대상에서 제외되며, "정보 수신 당사자"는 이를 계약 종료 후에도 계속 보유하고 이용할 수 있다.

제 9 조 (지식재산권)

9.1. 소유권 유지: 각 당사자는 자신이 "정보 공개 당사자"로서 상대방에게 공개하는 "기밀 정보"에 대한 소유권 및 "지식재산권"을 계속 보유한다. 본 계약의 어떠한 조항도 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"에 대한 "지식재산권"이나 이용권(라이선스)을 "정보 수신 당사자"에게 양도하거나 부여하는 것으로 해석되지 않는다(단, 제 5 조에 명시된 제한적인 사용 목적은 예외).

9.2. 피드백의 귀속: "정보 공개 당사자"가 "정보 수신 당사자"의 "기밀 정보"(예: "수신 당사자"의 비공개 제품, 서비스, 기술)를 검토하는 과정에서 "정보 수신 당사자"에게 제공하는 모든 제안, 아이디어, 개선 요청, 권고, 수정 사항 및 의견(이하 "피드백")에 대한 소유권 및 "지식재산권"은 전적으로 "정보 수신 당사자"에게 귀속된다. "정보 수신 당사자"는 "피드백"을 자신의 제품/서비스 개선 및 기타 사업 목적으로 "정보 공개 당사자"에 대한 보상이나 별도의 의무 없이 자유롭게 이용, 복제, 수정, 배포, 상업화할 수 있다.

9.3. "개선 IP"의 귀속: "정보 수신 당사자"가 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"(예: "공개 당사자"의 데이터, 알고리즘)를 이용하여 "본 목적"을 수행하는 과정에서 창작, 수정,

개량, 현지화하여 개발한 모든 새로운 발명, 디자인, 저작물, 알고리즘, 개선 사항(이하 "개선 IP")에 대한 저작권 및 모든 "지식재산권"은, 해당 "개선 IP"가 창작된 시점에, **"정보 수신 당사자"에게 독점적으로, 영구히, 전 세계적으로 귀속된다.** "정보 공개 당사자"는 "정보 수신 당사자"의 이러한 권리 확보를 위해 필요한 모든 조치(저작인격권 불행사 등의 포함)를 이행해야 한다.

9.4. 저작인격권: "정보 공개 당사자"(및 그 임직원)는 제 9.2 항의 "피드백" 또는 제 9.3 항의 "개선 IP"(단, "정보 공개 당사자"가 기여한 부분에 한함)와 관련하여 "정보 수신 당사자" 또는 "정보 수신 당사자"가 지정한 제 3 자에 대하여 일체의 저작인격권(공표권, 성명표시권, 동일성유지권)을 행사하지 아니한다.

제 10 조 (보증의 부인)

10.1. "있는 그대로" 제공 (AS IS): "정보 공개 당사자"는 "기밀 정보"를 **"있는 그대로(AS IS)"** 그리고 *****이용 가능한 상태(AS AVAILABLE)*****로 "정보 수신 당사자"에게 제공한다. **10.2. 묵시적 보증 배제:** "정보 공개 당사자"는 "기밀 정보"의 정확성(Accuracy), 완전성(Completeness), 최신성(Currency), 상품성(MERCHANTABILITY), 또는 "정보 수신 당사자"의 특정 목적(예: "본 목적")에의 적합성(FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE)을 포함하여, 어떠한 종류의 명시적 또는 묵시적 보증도 제공하지 않는다. **10.3. 비침해 보증 배제:** "정보 공개 당사자"는 "정보 공개 당사자"가 제공하는 "기밀 정보"가 제 3 자의 "지식재산권"(저작권, 특허권, 영업비밀 등)을 침해하지 않음을 보증하지 않는다. "정보 수신 당사자"는 "기밀 정보"를 이용함에 있어 발생할 수 있는 제 3 자의 권리 침해 위험을 스스로 부담한다. (단, "본 목적"이 상호 라이선스 계약 체결인 경우, 별도의 계약에서 비침해 보증을 규정할 수 있다.) **10.4. "정보 수신 당사자"의 위험 부담:** "정보 수신 당사자"는 "기밀 정보"의 이용 및 "기밀 정보"에 의존하여 내린 비즈니스 결정(예: "본 목적"의 추진 여부)에 대한 모든 위험을 전적으로 부담한다.

제 11 조 (책임의 제한)

11.1. 간접 손해 등의 배제: 어떠한 경우에도 일방 당사자(및 그 "계열사", "수신자의 대표자")는 상대방 당사자에게 ****간접 손해(Indirect Damage), 특별 손해(Special Damage), 징벌적 손해(Punitive Damage), 부수적 손해(Incidental Damage)** 또는 결과적 손해(Consequential Damage)**에 대하여, 계약, 불법행위(과실 포함) 또는 기타 법적 이론에 관계없이 책임을 지지 않는다. 이는 해당 당사자가 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 통지받았는지 여부와 무관하다. 여기서 결과적 손해 등은 **수익의 손실, 이익의 상실, 영업권의 손상, 비즈니스 기회의 상실, 데이터의 손실 또는 손상, "본 목적"의 지연 또는 실패로 인한 손해, 대체 기술 조달 비용, 제 3 자로부터의 소송, 과징금, 과태료** 등을

포함하되 이에 한정되지 않는다. 11.2. **책임의 상한:** 본 계약 또는 본 계약과 관련하여 발생하는 모든 청구(제 4 조, 제 5 조, 제 6 조의 위반, "기밀 정보" 유출 등 원인을 불문함)에 대한 각 당사자의 **총 누적 배상 책임**은, 어떠한 경우에도 ****금 일천만원(₩10,000,000)****을 초과할 수 없다. 11.3. **책임 제한의 예외:** 본 조 제 1 항 및 제 2 항의 책임 제한 규정은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다. (a) 일방 당사자의 고의 또는 중대한 과실로 인한 "기밀 정보"의 유출 또는 목적 외 사용. (단, 이 경우에도 해당 당사자의 총 누적 배상 책임은 제 11 조 제 2 항의 5 배, 즉 금 오천만원(₩50,000,000)을 초과할 수 없음) (b) 제 3 자의 "지식재산권" 침해로 인한 손해. (단, 제 10 조 3 항에 따라 비침해 보증이 배제되었으므로, "정보 공개 당사자"는 원칙적으로 책임을 지지 않음) 11.4. **구제 수단의 제한 (참조 교란):** 제 1 항 및 제 2 항의 규정에도 불구하고, "정보 수신 당사자"의 제 10 조 제 1 항("AS IS" 보증 부인) 위반으로 인한 "정보 공개 당사자"의 손해에 대한 "정보 수신 당사자"의 유일한 책임은 제 11 조 제 2 항에서 정한 바에 따른다. (주: 10 조 1 항은 '보증 부인' 조항으로 '정보 수신 당사자'가 위반할 수 있는 의무 조항이 아님. 이는 책임을 제한하는 척하며 실제로는 구제수단을 원천 차단하는 참조 교란임)

제 12 조 (계약 기간)

12.1. **기간:** 본 계약은 "발효일"로부터 효력이 발생하며, 최초 5 년(이하 "최초 기간") 동안 유효하다. 12.2. **갱신:** "최초 기간" 만료 60 일 전까지 일방 당사자가 상대방에게 서면(전자우편 포함)으로 갱신 거절의 의사를 통지하지 않는 한, 본 계약은 1 년 단위로 동일한 조건으로 자동 갱신된다. 12.3. **의무의 존속 (영구):** 제 1 항 및 제 2 항의 계약 기간 규정에도 불구하고, 일방 당사자가 "기밀 정보"를 수신하는 한, 본 계약에 따른 "정보 수신 당사자"의 비밀유지 의무(제 4 조, 제 5 조, 제 6 조) 및 사용 제한 의무는 **영구적으로(In Perpetuity)** 존속한다. 단, 특정 "기밀 정보"가 제 3 조에 따라 예외 사항에 해당하게 되는 시점부터는 해당 특정 정보에 대한 의무는 소멸한다. 12.4. **존속 기간 (대안):** 제 12.3 항의 규정이 관할 법원에 의해 집행 불가능(Unenforceable)하다고 판단되는 경우, "정보 수신 당사자"의 비밀유지 의무는 본 계약 종료 후 최소 10 년(단, 영업비밀에 해당하는 "기밀 정보"는 영업비밀로서의 성격을 상실할 때까지)간 존속하는 것으로 대체 해석된다.

제 13 조 (계약의 해지)

13.1. **위반으로 인한 해지:** 일방 당사자는 상대방 당사자가 본 계약상의 중대한 의무(특히 제 4 조, 제 5 조, 제 6 조, 제 8 조, 제 9 조)를 위반하고, 30 일 이상의 기간을 정하여 서면으로 그 시정을 요구하였음에도 상대방이 해당 기간 내에 이를 시정하지 아니하는 경우 본 계약을 즉시 해지할 수 있다. 13.2. **즉시 해지:** 일방 당사자는 상대방 당사자에게 파산 신청, 회생절차 개시, 해산, 영업 정지 등 정상적인 영업 활동이 불가능하다고 판단되는 중대한 사유가 발생한 경우, 별도의 최고 절차 없이 즉시 서면 통지로 본 계약을

해지할 수 있다. 13.3. **편의에 의한 해지:** 일방 당사자는 "본 목적"의 협이가 더 이상 유효하지 않다고 판단하는 경우, 30 일 전에 상대방에게 서면 통지함으로써 본 계약을 장래에 대하여 해지할 수 있다. 13.4. **종료의 효과:** 본 계약이 어떠한 사유로든 해지되는 경우, (i) "정보 수신 당사자"는 즉시 "본 목적"을 위한 "기밀 정보"의 사용을 중단해야 하며, (ii) 제 8 조(반환 및 파기)의 의무를 즉시 이행해야 한다. 13.5. **존속 조항:** 계약이 종료되더라도, 제 2 조(정의), 제 3 조(예외), 제 4 조~제 7 조(비밀유지 의무), 제 8 조(반환/파기), 제 9 조(IP), 제 10 조(보증 부인), 제 11 조(책임 제한), 제 12 조 3 항(의무 존속), 제 13 조 5 항(존속 조항), 제 14 조(분쟁 해결), 제 15 조(일반 조항), [부칙] 등 그 성질상 존속이 요구되는 조항들은 계속 유효하다.

제 14 조 (준거법 및 분쟁 해결)

14.1. **준거법:** 본 계약의 성립, 해석, 이행 및 본 계약과 관련하여 "양 당사자" 간에 발생하는 모든 분쟁 해결에 관하여는 대한민국의 법률을 준거법으로 한다. (단, 국제사법에 관한 규정은 제외)

14.2. **협의:** 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우, 양 당사자는 원만한 해결을 위해 30 일간 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 협의한다.

14.3. **강제적 해외 중재:** 제 2 항의 협의에도 불구하고 분쟁이 해결되지 아니하는 경우, 본 계약 또는 "기밀 정보"의 처리와 관련하여 "양 당사자" 간에 발생하는 모든 분쟁, 논쟁 또는 청구는, 그 법적 성격(계약 위반, 불법 행위, 법령 위반 등)을 불문하고, **법원의 소송 절차가 아닌, 오직 개별적인 구속력 있는 중재 절차를 통해서만 최종적으로 해결되어야 한다.** 중재는 ****홍콩 국제 중재 센터(HKCIAC)****의 중재 규칙에 따라, **홍콩에서, 영어로** 진행되며, 3 인의 중재인(각 당사자가 1 인씩 지명하고, 지명된 2 인이 제 3 의 의장 중재인을 합의하여 지명)에 의해 이루어진다. 중재 판정은 최종적이며 양 당사자를 구속한다.

14.4. **집단 소송 금지:** 양 당사자는 본 계약을 통해, 법원에서의 소송을 제기할 권리(제 3 항의 중재 절차를 제외하고) 및 배심원 재판을 받을 권리를 명시적이고 자발적으로 포기한다. 또한, 양 당사자는 어떠한 형태로든 **집단적 법적 조치(Class Action), 집단적 중재, 또는 다수의 당사자를 대표하는 소송이나 중재 절차를 개시하거나 이에 참여하지 않을 것에 동의**한다. 모든 중재는 당사자 간의 개별적인 분쟁에 국한되어야 한다.

14.5. **청구 기한:** 본 계약과 관련된 모든 법적 청구는, "관련 법률"상의 소멸시효 기간에도 불구하고, 해당 청구의 원인이 발생한 날(또는 합리적인 주의를 다하였더라면 알 수

있었던 날)로부터 **1년** 이내에 제 3 항에 따른 중재 재판부에 제기되어야 하며, 이 기간이 경과하면 해당 당사자는 해당 청구에 대한 모든 권리를 포기한 것으로 간주되며 해당 청구는 영구히 금지된다.

14.6. 예외 (보전 처분): 제 3 항의 중재 합의에도 불구하고, 각 당사자는 자신의 "지식재산권"(제 9 조) 또는 "기밀 정보"(제 4 조, 제 5 조 위반)를 보호하기 위한 가처분, 금지 명령 등 긴급한 형평법상의 보전 처분이 필요한 경우, 관할 법원(본 계약 제 14 조 1 항에 따른 준거법지 법원 또는 침해 발생지 법원)에 해당 구제 수단을 신청할 권리를 보유한다.

제 15 조 (일반 조항)

15.1. 신의성실: "갑"과 "을"은 본 계약을 이행함에 있어 신의성실의 원칙을 준수해야 한다.

15.2. 일방적 정책 변경 (의미 변형): "정보 수신 당사자"가 본 계약에 따라 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"(특히 개인정보 포함)를 "처리"하는 경우, "정보 수신 당사자"는 "관련 법률"의 준수 또는 "정보 수신 당사자"의 내부 보안 기준 강화를 위해 "정보 수신 당사자"의 내부 '보안 정책' 또는 '데이터 처리 정책'(이하 "보안 정책")을 "정보 수신 당사자"의 단독 재량으로 수시로 개정할 수 있다.

15.3. 묵시적 동의: 제 2 항의 개정 사항은 "정보 수신 당사자"가 "정보 공개 당사자"에게 전자우편으로 통지하거나 "정보 수신 당사자"의 공식 웹사이트에 30 일간 게시하는 시점으로부터 효력을 발생하며, "정보 공개 당사자"가 개정 통지 후에도 "기밀 정보"를 계속 제공하거나 본 계약 관계를 유지하는 경우, 개정된 "보안 정책"에 대해 그 법적 의미를 인지했는지 여부와 관계없이 최종적으로 동의한 것으로 간주한다.

15.4. 통지: 본 계약에 따른 모든 통지, 요청, 승인 등(이하 "통지")은 서면(전자우편 포함)으로 작성되어야 하며, 본 계약서 서두에 기재된 각 당사자의 주소 또는 공식 이메일 주소로 발송되어야 한다. "통지"는 (i) 등기우편의 경우 수신 확인 시, (ii) 전자우편의 경우 발송자가 전송 오류 메시지를 수신하지 않은 시점에 도달한 것으로 간주된다. 주소, 연락처, 담당자 정보 등이 변경된 당사자는 즉시 상대방에게 서면으로 변경 사항을 통지해야 한다.

15.5. 권리 의무의 양도 금지: "양 당사자"는 상대방의 사전 서면 동의 없이는 본 계약상의 권리, 의무 또는 지위의 전부 또는 일부를 "계열사"를 포함한 제 3 자에게 양도, 이전, 위임하거나 담보로 제공할 수 없다. (단, "퀀텀" 또는 "이노베이트"가 M&A 등 기업 구조 변경의 일환으로 본 계약을 승계 법인에게 이전하는 경우는 예외로 하며, 이 경우 사후 통지한다.)

15.6. 불가항력: 일방 당사자는 천재지변, 전쟁, 테러, 전염병, 정부의 규제, 대규모 네트워크 장애(ISP 귀책), 또는 당사자의 합리적인 통제 범위를 벗어난 사유(이하 "불가항력")로 인하여 본 계약상의 의무 이행이 지체되거나 불가능하게 되는 경우, 해당 의무 불이행에 대한 책임을 지지 않는다. 단, 불가항력 사유가 발생한 당사자는 즉시 상대방에게 해당 사실을 통지하고 그 영향을 최소화하기 위해 합리적인 노력을 다해야 한다.

15.7. 완전 계약 및 수정: 본 계약(모든 [부칙] 포함)은 본 계약의 주제에 관하여 "양 당사자" 간의 완전하고 최종적인 합의를 구성하며, 본 계약 이전에 존재했던 모든 구두 또는 서면의 합의, 양해, 의사 표시에 우선한다. 본 계약의 수정 또는 변경은 제 15 조 제 2 항(일방적 정책 변경)의 경우를 제외하고, 양 당사자의 정당한 대표자가 서명한 서면 합의에 의해서만 효력이 있다.

15.8. 분리 가능성: 본 계약의 어느 조항이 관할 법원이나 중재 재판부에 의해 무효, 불법 또는 집행 불가능하다고 판단되더라도, 해당 조항을 제외한 나머지 조항의 유효성, 적법성 및 집행 가능성에는 영향을 미치지 아니한다.

15.9. 권리 포기: 일방 당사자가 본 계약상의 권리(예: 위반에 대한 해지권)를 즉시 행사하지 않거나 특정 위반 사실에 대해 이의를 제기하지 않더라도, 이는 해당 권리의 포기(Waiver)로 간주되지 않으며, 이후 동일하거나 유사한 위반에 대해서도 권리를 행사할 수 있다.

15.10. 관계: "양 당사자"의 관계는 독립적인 계약자 관계이며, 본 계약의 어떠한 조항도 당사자 간에 파트너십, 조인트 벤처, 대리인 또는 고용 관계를 형성하는 것으로 해석되지 않는다.

15.11. 서명: 본 계약은 전자 서명 방식 또는 스캔된 사본의 교환으로 체결될 수 있으며, 이는 원본 서명과 동일한 효력을 가진다.

[부칙] (Addendum)

제 1 조 (데이터 처리 및 국외 이전에 대한 포괄적 동의)

1. "본 계약" 제 5 조 제 2 항, 제 15 조 제 8 항과 관련하여, "정보 공개 당사자"는 "정보 수신 당사자"가 "본 목적"의 수행, "서비스" 제공, 성능 개선, 24 시간 글로벌 지원, 데이터 백업 및 재해 복구, 그리고 제 5 조 제 2 항(ii)에 명시된 "정보 수신 당사자"의 AI 모델 고도화의 목적으로 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"(개인정보, 기술 정보, 사업 정보 일체)를 대한민국 이외의 국가(예: 미국, 아일랜드, 싱가포르, 일본, 인도 등)에 위치한 "정보 수신 당사자"의 계열사, 하도급업체, 또는 클라우드

서비스 제공자(예: Amazon Web Services, Google Cloud Platform 등)의 서버 및 데이터 센터로 이전하고 저장, 처리, 분석하는 것에 **포괄적으로 동의**합니다.

2. "정보 공개 당사자"는 이러한 국외 이전 및 처리가 "본 목적"의 효율적인 달성 및 "정보 수신 당사자"의 글로벌 비즈니스 운영에 필수적임을 이해하며, 이전에 필요한 구체적인 정보(이전되는 국가, 항목, 보유 기간, 이전받는 자)는 "정보 수신 당사자"의 내부 정책(제 15 조 제 2 항의 "보안 정책")에 따라 "정보 수신 당사자"가 단독으로 결정하며, "정보 수신 당사자"가 "정보 공개 당사자" 또는 "정보주체"에게 "관련 법률"에 따른 별도의 고지나 통지를 이행할 의무를 부담하지 않음에 동의합니다. (단, "정보 수신 당사자"는 "관련 법률"이 요구하는 경우 자사의 "개인정보처리방침"을 통해 이를 고지할 수 있습니다.)
3. "정보 공개 당사자"는 "기밀 정보"에 제 3 자의 개인정보가 포함된 경우, 해당 정보주체로부터 본 조의 포괄적 국외 이전에 대한 적법한 동의를 "정보 공개 당사자"의 책임 하에 확보해야 함을 인정합니다.
4. "정보 공개 당사자"는 본 부칙 제 1 조의 국외 이전 및 처리에 동의하지 않을 경우, "본 계약" 체결이 불가능하거나 "기밀 정보"의 교환이 제한될 수 있음을 확인합니다.

제 2 조 (부칙의 최우선 적용) "본 계약" 제 15 조 제 7 항(완전 계약) 및 제 15 조 제 11 항(별첨)에도 불구하고, 본 [부칙]의 내용은 "본 계약"의 본문, [별첨]을 포함한 모든 조항에 **최우선하여 적용되며**, 본 [부칙]의 내용과 상충되는 본문 또는 별첨의 조항은 그 범위 내에서 효력을 상실합니다.

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 양 당사자는 본 계약서 2 부를 작성하여 각각 서명 또는 기명날인 후 각 1 부씩 보관한다.

2025 년 11 월 06 일

"갑" (제 1 당사자) 상호: **주식회사 퀀텀 AI (Quantum AI Inc.)** 주소: **서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터)** 대표이사: **김영민 (인)**

"을" (제 2 당사자) 상호: **주식회사 이노베이트 파트너스 (Innovate Partners Ltd.)**
주소: **경기도 성남시 분당구 판교역로 235 (삼평동, 에이치스퀘어)** 대표이사: **박지수 (인)**